

§ 1 Postanowienia ogólne i dane Sprzedawcy

1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady korzystania ze sklepu internetowego działającego pod adresem <https://pettagi.com> (dalej: „Sklep”), zasady składania Zamówień, zawierania i wykonywania Umów Sprzedaży, prawo odstąpienia od umowy oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
2. Sprzedawcą i właścicielem Sklepu jest Viktoriia Stelmakh, osoba fizyczna prowadząca sprzedaż w ramach działalności nierejestrowanej w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (dalej: „Sprzedawca”).
3. Dane kontaktowe Sprzedawcy właściwe we wszystkich sprawach dotyczących Zamówienia:
 - a. adres do korespondencji, zwrotów i reklamacji: Viktoriia Stelmakh, ul. Tęczowa 11, 07-410 Ostrołęka;
 - b. adres poczty elektronicznej: pet.tagi.contact@gmail.com;
4. Regulamin dotyczy wyłącznie sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu. Umowa Sprzedaży zawierana jest w języku polskim i podlega prawu polskiemu.
5. Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie pod adresem <https://pettagi.com/regulamin> w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie, zapisanie i wydrukowanie.
6. Sklep nie prowadzi rejestracji ani kont Klientów. Zamówienia składa się wyłącznie bez zakładania konta, a korzystanie ze Sklepu jest nieodpłatne.
7. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu to urządzenie z dostępem do sieci Internet, aktualna przeglądarka internetowa z włączoną obsługą JavaScript oraz plików cookies, aktywny adres poczty elektronicznej. Wyłączenie obsługi JavaScript lub plików cookies może uniemożliwić poprawne złożenie Zamówienia.
8. Prawa do treści udostępnianych w Sklepie, w szczególności do zdjęć Produktów, opisów, tekstów, znaków graficznych i układu stron, przysługują Sprzedawcy albo Sprzedawca korzysta z tych treści na podstawie odrębnych uprawnień. Kopiowanie, zwielokrotnianie i publiczne udostępnianie tych treści w celu innym niż wynikający z przepisów o dozwolonym użytku, w szczególności ich wykorzystanie w celach handlowych, wymaga uprzedniej zgody Sprzedawcy udzielonej na adres pet.tagi.contact@gmail.com.

§ 2 Pozostałe definicje

Pojęcia zdefiniowane w § 1 zachowują nadane im tam znaczenie. W Regulaminie stosuje się ponadto następujące definicje:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która składa Zamówienie w Sklepie;
2. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
3. Przedsiębiorca na prawach Konsumenta – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która zawiera ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z tą działalnością, jeżeli z treści umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 7aa ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, dalej: „ustawa o prawach konsumenta”);

4. Produkt – rzecz ruchoma, czyli towar w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta, prezentowana w Sklepie i będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży;
5. Produkt Personalizowany – towar nieprefabrykowany w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta, wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane w Sklepie, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży;
7. Podsumowanie Zamówienia – widoczne przed złożeniem Zamówienia zestawienie zamawianych Produktów wraz z ich konfiguracją i cenami, kwotą rabatu, kosztem dostawy oraz łączną kwotą do zapłaty;
8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów zawierana na odległość między Sprzedawcą a Klientem na zasadach określonych w Regulaminie;
9. Dzień roboczy – dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Rzeczypospolitej Polskiej;
10. Trwały nośnik – materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi przechowywanie informacji kierowanych do niego osobiście, w sposób pozwalający na dostęp do tych informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim służą, oraz na odtworzenie ich w niezmienionej postaci, w szczególności wiadomość poczty elektronicznej wraz z jej załącznikami;
11. Przewoźnik – InPost sp. z o.o., podmiot realizujący dostawę Produktów.

§ 3 Produkty i ceny

1. Informacje o Produktach zamieszczone w Sklepie, w szczególności opisy, zdjęcia i ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, a nie ofertę.
2. Ceny Produktów podane w Sklepie wyrażone są w złotych polskich (PLN), zawierają wszystkie należne podatki i są cenami ostatecznymi za sam Produkt, nie obejmują kosztu dostawy.
3. Koszt dostawy zależy od wybranego sposobu doręczenia i jest doliczany w formularzu Zamówienia.
4. W przypadku ogłoszenia obniżki ceny Produktu Sprzedawca podaje obok ceny obniżonej najniższą cenę tego Produktu, jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki, zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług. Jeżeli Produkt jest oferowany krócej niż 30 dni, Sprzedawca podaje najniższą cenę od dnia rozpoczęcia jego oferowania, zgodnie z art. 4 ust. 3 tej ustawy.
5. Sprzedawca może udostępniać kody rabatowe. W jednym Zamówieniu można wykorzystać jeden kod, który należy wpisać przed złożeniem Zamówienia. Rabat naliczany jest od wartości Produktów i nie obniża kosztu dostawy, chyba że warunki danego kodu wyraźnie stanowią inaczej. Wartość Produktów po naliczeniu rabatu decyduje o osiągnięciu progu darmowej dostawy (§ 6 ust. 5).
6. Produkty są wyrobami rękodzielniczymi. Każdy egzemplarz powstaje pojedynczo, dlatego drobne różnice wykończenia, struktury powierzchni i odcienia między egzemplarzami są cechą tych metod wytwarzania. Odzworowanie kolorów na

zdjęciach może różnić się w zależności od ustawień ekranu urządzenia Klienta. Właściwości danego Produktu wynikają z jego opisu w Sklepie. Powyższe ma charakter informacyjny i nie ogranicza uprawnień Klienta z tytułu braku zgodności Produktu z umową (§ 8).

7. Ceny w Sklepie nie są indywidualnie dostosowywane do Klienta w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

§ 4 Zamówienie i zawarcie Umowy Sprzedaży

1. Aby złożyć Zamówienie, Klient kolejno:
 - a. dodaje Produkty do koszyka, a przy Produktach wymagających wyboru wariantu lub personalizacji konfiguruje wszystkie wymagane opcje;
 - b. podaje w formularzu Zamówienia dane oznaczone jako obowiązkowe, niezbędne do realizacji Zamówienia i dostawy;
 - c. wybiera sposób dostawy;
 - d. składa oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem i o akceptacji jego treści oraz oświadczenie o zapoznaniu się z Polityką prywatności, która ma charakter informacyjny i nie wymaga akceptacji;
 - e. używa przycisku oznaczonego słowami „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
2. Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu nie jest zaznaczone domyślnie.
3. Przed użyciem przycisku, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, Klient widzi Podsumowanie Zamówienia. Użycie tego przycisku oznacza złożenie oświadczenia o obowiązku zapłaty.
4. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą dokonania przez Klienta zapłaty za Zamówienie.
5. Niezwłocznie po zarejestrowaniu Zamówienia Sprzedawca przesyła na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w Zamówieniu potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Potwierdzenie zawiera oznaczenie Sprzedawcy i jego dane kontaktowe (§ 1 ust. 2 i 3), numer i datę Zamówienia, wykaz zamówionych Produktów wraz z ich konfiguracją i cenami, wybrany sposób dostawy wraz z jego kosztem oraz łączną kwotę do zapłaty przez Klienta.
6. Jeżeli płatność nie zostanie dokonana, Umowa Sprzedaży nie dochodzi do skutku, a po stronie Klienta nie powstają żadne zobowiązania.
7. Jeżeli Klient dokonał zapłaty, a Zamówienie nie zostało zarejestrowane, Klient zgłasza to na adres pet.tagi.contact@gmail.com. Dokonanie zapłaty Klient może wykazać w dowolny sposób. Sprzedawca rejestruje wówczas Zamówienie, a jeżeli jego realizacja nie jest możliwa, zwraca otrzymaną kwotę w całości na zasadach § 5 ust. 5, nie później niż w terminie 14 dni.
8. Jeżeli po zawarciu Umowy Sprzedaży jej wykonanie stanie się niemożliwe z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, Sprzedawca niezwłocznie informuje o tym Klienta i zwraca otrzymaną kwotę w zakresie, w jakim umowa nie zostanie wykonana. Jeżeli przyczyny niezależne od Sprzedawcy powodują jedynie przejściową przeszkodę w wykonaniu umowy, w szczególności gdy są to zdarzenia o charakterze siły wyższej, przerwa w działaniu Przewoźnika albo nagła niezdolność Sprzedawcy do wykonania Produktu spowodowana chorobą, Sprzedawca niezwłocznie informuje o tym Klienta i wskazuje nowy termin przygotowania Zamówienia do wysyłki. Klient może

zaakceptować nowy termin albo odstąpić od Umowy Sprzedaży i otrzymać zwrot całej zapłaconej kwoty na zasadach określonych w § 5 ust. 5, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia.

9. Jeżeli cena albo inna istotna informacja o Produkcie została podana w Sklepie w sposób oczywiście błędny wskutek awarii systemu teleinformatycznego, błędu w przekazie danych albo omyłki pisarskiej, a błąd ten był możliwy do zauważenia przy zwykłej uwadze i podana cena rażąco odbiega od wartości Produktu oraz od ceny stosowanej w Sklepie przed wystąpieniem błędu, Sprzedawca niezwłocznie informuje o tym Klienta na adres poczty elektronicznej podany w Zamówieniu. W informacji tej Sprzedawca przedstawia Klientowi realizację Zamówienia po cenie prawidłowej albo zwrot całej otrzymanej kwoty, a wybór należy do Klienta. Jeżeli Klient nie przyjmie realizacji Zamówienia po cenie prawidłowej w terminie 7 dni od dnia otrzymania tej informacji, Sprzedawca uchyla się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu na zasadach określonych w art. 84 i art. 88 Kodeksu cywilnego i zwraca całą otrzymaną kwotę na zasadach określonych w § 5 ust. 5, nie później niż w terminie 14 dni od dnia upływu tego terminu. Postanowień niniejszego ustępu nie stosuje się do zwykłej zmiany ceny Produktu ani do promocji, obniżek i kodów rabatowych ogłoszonych przez Sprzedawcę.
10. W przypadku Produktu Personalizowanego Klient samodzielnie podaje w formularzu Zamówienia treść personalizacji, w szczególności imię zwierzęcia i numer telefonu. Sprzedawca wykonuje Produkt zgodnie z treścią podaną przez Klienta i nie dokonuje w niej poprawek. Przed użyciem przycisku, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, Klient sprawdza poprawność podanej treści w Podsumowaniu Zamówienia. Produkt odpowiadający treści podanej przez Klienta jest w tym zakresie zgodny z umową także wtedy, gdy podana treść zawierała błąd Klienta. Zmiana treści personalizacji jest możliwa do chwili rozpoczęcia wykonywania Produktu, po zgłoszeniu na adres pet.tagi.contact@gmail.com. W razie wątpliwości co do treści personalizacji Sprzedawca może przed rozpoczęciem wykonywania Produktu zwrócić się do Klienta o jej potwierdzenie, a czas oczekiwania na odpowiedź nie wlicza się do czasu przygotowania Zamówienia do wysyłki (§ 6 ust. 6).
11. Treść personalizacji nie może naruszać przepisów prawa, dobrych obyczajów ani praw osób trzecich, w szczególności nie może zawierać wyrazów powszechnie uznawanych za obraźliwe lub wulgarne, treści nawołujących do nienawiści ani oznaczeń, znaków towarowych, wizerunków i utworów, do których Klient nie jest uprawniony. Składając Zamówienie, Klient oświadcza, że jest uprawniony do posłużenia się podaną treścią. Jeżeli treść personalizacji narusza powyższe zasady, Sprzedawca odmawia realizacji Zamówienia na zasadach określonych w ust. 12.
12. Sprzedawca może odmówić realizacji Zamówienia wyłącznie w przypadkach wskazanych w niniejszym ustępie. O odmowie realizacji Zamówienia Sprzedawca informuje Klienta na adres poczty elektronicznej podany w Zamówieniu i zwraca całą otrzymaną kwotę na zasadach określonych w § 5 ust. 5, nie później niż w terminie 14 dni od dnia przekazania tej informacji. Odmowa może nastąpić wyłącznie wtedy, gdy:
 - a. treść personalizacji narusza zasady określone w ust. 11;
 - b. dane podane w formularzu Zamówienia są niekompletne lub nieprawidłowe w stopniu uniemożliwiającym doręczenie przesyłki, a kontakt z Klientem na podany adres poczty elektronicznej pozostał bezskuteczny przez 5 Dni roboczych;
 - c. wystąpił błąd, o którym mowa w ust. 10.

§ 5 Płatność i dokument sprzedaży

1. Jediną formą płatności w Sklepie jest płatność elektroniczna realizowana za pośrednictwem przelewów BLIK lub na rachunek bankowy. Sklep nie oferuje płatności za pobraniem, płatności odroczonej ani odbioru osobistego.
2. Płatność następuje bezpośrednio po złożeniu Zamówienia. Skutki dokonania zapłaty oraz jej braku określa § 4 ust. 5, 7 i 8.
3. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie, które nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
4. Sprzedawca korzysta ze zwolnienia z podatku od towarów i usług (VAT).
5. Na żądanie Klienta Sprzedawca wystawia rachunek lub fakturę. Żądanie wraz z numerem Zamówienia i danymi, które mają znaleźć się na dokumencie, należy zgłosić na adres pet.tagi.contact@gmail.com. Dokument sprzedaży jest przesyłany na adres poczty elektronicznej podany w Zamówieniu.
6. Żądanie wystawienia rachunku lub faktury należy zgłosić w terminie 3 miesięcy od dnia wydania Produktu, zgodnie z art. 87 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

§ 6 Dostawa

1. Zamówienia realizowane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dostawę realizuje Przewoźnik, czyli InPost sp. z o.o. Sprzedawca udostępnia dwa sposoby dostawy:
 - a. przesyłka do automatu paczkowego (InPost Paczkomat 24/7);
 - b. przesyłka kurierska (Kurier InPost).
3. Koszt dostawy wskazany w formularzu Zamówienia jest wiążący dla tego Zamówienia. Kwota widoczna w Podsumowaniu Zamówienia jest kwotą maksymalną, jaką Klient zapłaci za dostawę tego Zamówienia.
4. Wybierając dostawę do automatu paczkowego, Klient wskazuje konkretny punkt odbioru w formularzu Zamówienia. Wskazanie punktu odbioru jest warunkiem złożenia Zamówienia z tym sposobem dostawy.
5. Darmowa dostawa. Jeżeli wartość zamówionych Produktów po uwzględnieniu rabatów wynosi co najmniej 299 zł, koszt najtańszego z dostępnych sposobów dostawy nie jest pobierany. Do wartości progu nie wlicza się kosztu dostawy. Wybór droższego sposobu dostawy oznacza naliczenie jego kosztu niezależnie od wartości Zamówienia.
6. Czas przygotowania Zamówienia do wysyłki wynosi do 11 Dni roboczych i liczony jest od dnia otrzymania przez Sprzedawcę potwierdzenia płatności. Do tego czasu należy doliczyć czas doręczenia przesyłki przez Przewoźnika, wynikający z jego regulaminu.
7. Sprawdzenie stanu przesyłki przy odbiorze i sporządzenie z Przewoźnikiem protokołu szkody nie jest warunkiem rozpatrzenia reklamacji ani skorzystania z prawa odstąpienia od umowy i nie wpływa na uprawnienia Klienta.
8. Nieodebranie przesyłki nie jest równoznaczne z odstąpieniem od Umowy Sprzedaży i nie zwalnia Sprzedawcy z obowiązku jej wykonania. Jeżeli przesyłka wróci do Sprzedawcy jako nieodebrana albo niedoręczona, Sprzedawca kontaktuje się z

Klientem na adres poczty elektronicznej podany w Zamówieniu i ustala z nim ponowną wysyłkę oraz sposób zapłaty jej kosztu. Koszt ponownej wysyłki odpowiada kosztowi wybranego sposobu dostawy według stawek wskazanych w ust. 2 i obciąża Klienta wyłącznie wtedy, gdy przesyłka nie została doręczona z przyczyn leżących po jego stronie, w szczególności wskutek podania nieprawidłowego adresu albo nieprawidłowego oznaczenia punktu odbioru lub wskutek nieodebrania przesyłki w terminie wyznaczonym przez Przewoźnika. Koszt ponownej wysyłki nie obciąża Klienta, jeżeli przesyłka nie została doręczona z przyczyn leżących po stronie Sprzedawcy albo Przewoźnika. Do czasu otrzymania tej kwoty Sprzedawca przechowuje Produkt. Jeżeli w terminie 30 dni od dnia wystania wiadomości, o której mowa w zdaniu drugim, Klient nie wskaże danych do ponownej wysyłki ani nie pokryje jej kosztu, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin nie krótszy niż 7 dni, a po jego bezskutecznym upływie może odstąpić od Umowy Sprzedaży i zwrócić otrzymaną kwotę na zasadach określonych w § 5 ust. 5.

§ 7 Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta Konsument, który zawarł Umowę Sprzedaży na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów i odpowiedzialności wskazanych w ust. 7, 8 i 10. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta.
2. Bieg terminu rozpoczyna się od dnia objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż Przewoźnik. Jeżeli Umowa Sprzedaży obejmuje wiele Produktów dostarczanych osobno, termin biegnie od objęcia w posiadanie ostatniego z nich. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
3. Oświadczenie o odstąpieniu Konsument może złożyć w dowolnej formie, w szczególności pocztą elektroniczną na adres albo pisemnie na adres: Viktoriia Stelmakh, ul. Tęczowa 11, 07-410 Ostrołęka. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza stanowiącego Załącznik nr 1, co nie jest obowiązkowe.
4. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
5. Zwracany Produkt należy odesłać na adres: Viktoriia Stelmakh, ul. Tęczowa 11, 07-410 Ostrołęka.
6. Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu do Konsumenta, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W razie odstąpienia od umowy uważa się ją za niezawartą. Zwrot następuje na zasadach określonych w § 5 ust. 5.
7. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy droższy niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany w Sklepie (§ 6 ust. 2), Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu dodatkowych kosztów ponad kwotę najtańszego zwykłego sposobu dostawy.
8. Konsument ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.

9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
10. Zgodnie z art. 34 ust. 4 ustawy o prawach konsumenta Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
11. Wyłączenie prawa odstąpienia. Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w odniesieniu do umowy, której przedmiotem jest Produkt Personalizowany (§ 2 ust. 5). Informacja o braku prawa odstąpienia od umowy w przypadku danego Produktu Personalizowanego jest podawana Klientowi w opisie tego Produktu, w miejscu widocznym bez konieczności rozwijania dodatkowych sekcji. Wyłączenie prawa odstąpienia jest skuteczne wyłącznie wtedy, gdy informacja ta została podana Klientowi najpóźniej przed użyciem przycisku, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 5.
12. Wyłączenie prawa odstąpienia nie ogranicza uprawnień Konsumenta z tytułu braku zgodności Produktu z umową, a Produkt Personalizowany również podlega reklamacji na zasadach określonych w § 8.
13. Odstąpienie w części. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży w odniesieniu do części zamówionych Produktów. Sprzedawca zwraca wówczas cenę zwracanych Produktów, pomniejszoną proporcjonalnie o wykorzystany kod rabatowy. Koszt dostawy podlega zwrotowi wyłącznie w razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży w całości, na zasadach określonych w ust. 6 i 7. Częściowe odstąpienie nie powoduje obciążenia Klienta kosztem dostawy ani utraty przyznanego rabatu także wtedy, gdy wartość pozostawionych Produktów jest niższa od progu darmowej dostawy (§ 6 ust. 5) lub od progu uprawniającego do kodu rabatowego. Zwrot nie może zostać pomniejszony poniżej kwoty faktycznie zapłaconej za zwracane Produkty.
14. Odstępując od Umowy Sprzedaży w części, Konsument wskazuje w oświadczeniu, których Produktów ono dotyczy, i odsyła wyłącznie te Produkty. Jeżeli oświadczenie nie wskazuje Produktów, a odesłana przesyłka nie obejmuje wszystkich Produktów objętych Zamówieniem, Sprzedawca przyjmuje, że odstąpienie dotyczy Produktów faktycznie odesłanych, i informuje o tym Konsumenta przed dokonaniem rozliczenia. Rozliczenie następuje na zasadach określonych w ust. 13, a do terminu i sposobu zwrotu płatności stosuje się ust. 6 i 9.
15. Konsument odsyła Produkt wraz z otrzymanymi elementami wyposażenia i dodatkami oraz zabezpiecza go na czas transportu. Brak oryginalnego opakowania, metki albo innego elementu niebędącego częścią Produktu nie pozbawia Konsumenta prawa odstąpienia od umowy i nie wstrzymuje zwrotu płatności w terminie wskazanym w ust.
16. Sprzedawca dokumentuje stan i zawartość zwróconej przesyłki w dniu jej otrzymania oraz informuje Konsumenta o stwierdzonym braku elementów lub zmniejszeniu wartości Produktu.

§ 8 Brak zgodności Produktu z umową i reklamacje

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Produkt zgodny z Umową Sprzedaży.

2. Reklamację można złożyć pocztą elektroniczną na adres pet.tagi.contact@gmail.com albo pisemnie na adres: Viktoriia Stelmakh, ul. Tęczowa 11, 07-410 Ostrołęka.
3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać numer Zamówienia, opis stwierdzonej niezgodności Produktu z umową oraz żądanie Klienta. Brak któregokolwiek z tych elementów nie stanowi przeszkody w rozpatrzeniu reklamacji.
4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od dostarczenia Produktu, istniał w chwili jego dostarczenia.
5. W razie braku zgodności Produktu z umową Konsument może żądać naprawy Produktu albo jego wymiany. Sprzedawca może dokonać wymiany zamiast żądanej naprawy albo naprawy zamiast żądanej wymiany, jeżeli doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby poniesienia nadmiernych kosztów.
6. Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, gdy:
 - a. Sprzedawca odmówił naprawy lub wymiany albo nie doprowadził Produktu do zgodności z umową w rozsądnym czasie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta;
 - b. brak zgodności występuje nadal mimo próby jego usunięcia;
 - c. brak zgodności jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy;
 - d. z oświadczenia Sprzedawcy lub z okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produktu do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
7. Naprawy lub wymiany Sprzedawca dokonuje w rozsądnym czasie od chwili poinformowania go o braku zgodności i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta. Koszty naprawy lub wymiany, w tym koszty dostarczenia i odesłania Produktu, ponosi Sprzedawca, a Produkt podlegający naprawie lub wymianie Sprzedawca odbiera od Konsumenta na swój koszt. W razie odstąpienia od umowy z powodu braku zgodności Konsument zwraca Produkt na koszt Sprzedawcy.
8. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Produktu, który następnie został wymieniony.
9. Kwoty należne wskutek obniżenia ceny Sprzedawca zwraca nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta. W razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży z powodu braku zgodności Sprzedawca zwraca cenę nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu lub dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
10. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności Produktu z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Produktu z umową jest istotny.
11. Sprzedawca udziela odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, na Trwałym nośniku. Brak odpowiedzi w tym terminie oznacza uznanie reklamacji za uzasadnioną.
12. Uprawnienia opisane w niniejszym paragrafie przysługują Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta. Klientowi niebędącemu Konsumentem ani

Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta przysługują uprawnienia wynikające z przepisów Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem ust. 14.

13. Sprzedawca nie udziela gwarancji na Produkty.

14. W stosunku do Klienta, o którym mowa w ust. 12 zdanie drugie, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady Produktu zostaje wyłączona na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego. Odpowiedzialność Sprzedawcy wobec takiego Klienta z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Sprzedaży ogranicza się do wysokości ceny zapłaconej za Produkt, którego dotyczy roszczenie, i nie obejmuje utraconych korzyści. Ograniczenia te nie dotyczą szkody wyrządzonej z winy umyślnej ani odpowiedzialności, której zgodnie z przepisami prawa nie można wyłączyć ani ograniczyć. Postanowienia niniejszego ustępu nie mają zastosowania do Konsumenta ani do Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta.

§ 9 Bezpieczne użytkowanie Produktów

1. Sprzedawca jest producentem Produktów w rozumieniu art. 3 pkt 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988 z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów. Danymi producenta są dane wskazane w § 1 ust. 2 i 3. Zgłoszenia dotyczące bezpieczeństwa Produktów przyjmowane są w sposób określony w ust. 6.
2. Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpiecznego korzystania z Produktu, jeżeli są dla danego Produktu wymagane, podawane są w opisie Produktu.
3. Produkty są przeznaczone dla zwierząt i nie są zabawkami dla dzieci. Należy je przechowywać poza zasięgiem dzieci, ponieważ mogą zawierać drobne części grożące zadławieniem.
4. Produkty są przeznaczone do używania pod nadzorem opiekuna zwierzęcia. Przed każdym użyciem należy sprawdzić stan Produktu, a w razie stwierdzenia pęknięć, ubytków materiału lub poluzowania elementów zaprzestać jego używania.
5. Produkty służące do identyfikacji zwierzęcia nie zastępują obroży, a podpięcie smyczy bezpośrednio do takiego Produktu może skutkować jego zerwaniem i ucieczką zwierzęcia.
6. Informacje, pytania i zgłoszenia dotyczące bezpieczeństwa Produktów, w tym zgłoszenia zdarzeń z udziałem Produktu, należy kierować na adres pet.tagi.contact@gmail.com.

§ 10 Pozasądowe rozwiązywanie sporów

1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest dobrowolne i wymaga zgody obu stron sporu. Sprzedawca nie zobowiązał się do korzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich i nie jest do tego zobowiązany na podstawie odrębnych przepisów. Nie wyklucza to wyrażenia przez Sprzedawcę zgody na udział w takim postępowaniu w konkretnej sprawie. Oświadczenie to nie ogranicza uprawnień Konsumenta wskazanych w ust. 2, 3 i 4.
2. Konsument może w szczególności zwrócić się o bezpłatną pomoc do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów właściwego dla swojego miejsca zamieszkania, złożyć wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego sądu polubownego działającego

przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej, złożyć wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnego lub postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich do właściwego wojewódzkiego inspektoratu Inspekcji Handlowej albo skorzystać z pomocy organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

3. Informacje o zasadach dostępu do tych procedur dostępne są na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów www.uokik.gov.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220. Rejestr podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich prowadzi Prezes UOKiK.
4. Konsument może również skierować sprawę do właściwego sądu powszechnego.

§ 11 Dane osobowe

Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedawca (§ 1 ust. 2 i 3). Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do złożenia i realizacji Zamówienia, a szczegółowe zasady ich przetwarzania określa Polityka prywatności dostępna pod adresem <https://pettagi.com/polityka-prywatnosci>.

§ 12 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Sprzedawca może zmienić Regulamin wyłącznie z ważnych przyczyn, którymi są:
 - a. zmiana przepisów prawa albo wydanie orzeczenia lub decyzji organu wpływających na treść Regulaminu;
 - b. zmiana sposobów lub kosztów dostawy albo metod płatności;
 - c. zmiana zakresu lub sposobu świadczenia usług przez Sprzedawcę, w tym wprowadzenie nowych funkcji Sklepu lub rezygnacja z dotychczasowych;
 - d. usunięcie niejasności, omyłek pisarskich lub dostosowanie treści Regulaminu do rzeczywistego sposobu działania Sklepu.
3. O zmianie Regulaminu Sprzedawca informuje przez opublikowanie nowej wersji w Sklepie wraz ze wskazaniem daty jej wejścia w życie. Do Zamówień złożonych przed tą datą stosuje się Regulamin w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia Zamówienia.
4. Żadne postanowienie Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta ani Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W razie sprzeczności pierwszeństwo mają te przepisy.
5. Spory wynikające z Umowy Sprzedaży rozpoznaje sąd właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
6. Sprzedawca wysyła wiadomości dotyczące Zamówienia na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w Zamówieniu. Niedostarczenie wiadomości nie wpływa na skuteczność złożonych przez Klienta oświadczeń ani na bieg przysługujących mu terminów.
7. Integralną częścią Regulaminu jest Załącznik nr 1, czyli Wzór formularza odstąpienia od umowy.

Załącznik nr 1. Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy, a skorzystanie z niego nie jest obowiązkowe)

Adresat: Viktoriia Stelmakh, ul. Tęczowa 11, 07-410 Ostrołęka, adres poczty elektronicznej: pet.tagi.contact@gmail.com

Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy (*):

.....

Data zawarcia umowy (*) / odbioru (*):

Numer zamówienia:

Imię i nazwisko konsumenta(-ów):

Adres konsumenta(-ów):

Numer rachunku bankowego do zwrotu płatności (podanie jest dobrowolne i oznacza zgodę na zwrot na ten rachunek, a bez wskazania rachunku zwrot nastąpi tym samym sposobem zapłaty, którego użyto przy zakupie):

.....

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz przesyłany jest w wersji papierowej):

.....

Data:

(*) Niepotrzebne skreślić.